

# Prüfliste Schlussrechnung

Schlussrechnung eines Bauunternehmens prüfen – Prüffähigkeit, Mengen, Nachträge, Abzüge, Sicherheiten

Mit dieser Prüfliste gehen Sie eine Schlussrechnung in der Reihenfolge durch, in der sie entsteht: zuerst der Vertrag, dann Form und Prüffähigkeit, dann Mengen, Positionen, Nachträge und entfallene Leistungen, am Ende Abzüge, Sicherheiten und Fristen. Tragen Sie je Punkt ein, ob die Angabe in Ordnung ist, ob Sie eine Unterlage nachfordern, ob Sie kürzen oder ob sich der Punkt nicht prüfen lässt. Der Prüfvermerk am Ende hält Ergebnis und Begründung fest.

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Bauvorhaben und Anschrift    | Auftragnehmer                      |
| Vertrag vom                  | Rechnungsnummer und Rechnungsdatum |
| Rechnung eingegangen am      | Abnahme am                         |
| Schlussrechnungssumme brutto | Prüfer und Datum der Prüfung       |

## So bewerten Sie

|        |                 |                                                                        |
|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| i. O.  | in Ordnung      | geprüft und durch Vertrag, Aufmaß oder Nachweis gedeckt                |
| klären | Rückfrage offen | Angabe unklar oder Unterlage fehlt – schriftlich nachfordern           |
| kürzen | Abzug begründet | ganz oder teilweise nicht geschuldet – Kürzung mit Begründung notieren |
| n. p.  | nicht prüfbar   | Leistung verdeckt oder Nachweis endgültig nicht vorhanden              |

## 1 Vertrag und Prüfgrundlagen

### Vertragsart

Steht in den Vertragsunterlagen ausdrücklich, dass die VOB/B gilt, richten sich Fristen und Abrechnung nach ihr. Ohne diese Einbeziehung gelten die Regeln des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Ist der Auftraggeber ein Verbraucher und baut er neu oder saniert er erheblich, gelten zusätzliche Schutzvorschriften.

☐ BGB-Bauvertrag ☐ VOB/B-Vertrag ☐ Verbraucherbauvertrag ☐ unbekannt

### Vergütungsart

Beim Einheitspreisvertrag wird nach vereinbarten Preisen und tatsächlich ausgeführten Mengen abgerechnet, das Aufmaß ist dafür notwendig. Beim Pauschalpreisvertrag bleibt die Summe grundsätzlich unverändert, ein Aufmaß zur Mengenprüfung entfällt.

☐ Einheitspreise ☐ Detail-Pauschalpreis ☐ Global-Pauschalpreis ☐ Stundenlohn ☐ gemischt  
☐ unbekannt

### Art der vereinbarten Sicherheit

Ohne vertragliche Vereinbarung besteht kein Anspruch auf eine Sicherheit, auch wenn die VOB/B einbezogen ist. Prüfen Sie Höhe, Zweck und den Zeitpunkt der Rückgabe im Vertrag.

☐ Bareinbehalt ☐ Bürgschaft ☐ Hinterlegung ☐ keine ☐ unbekannt

☐ Vertrag mit allen Anlagen und Vertragsbedingungen liegt vor

☐ Leistungsverzeichnis mit Mengen und Einheitspreisen liegt vor

- ☐ Abnahmeprotokoll mit Mängelliste liegt vor
- ☐ Alle Nachtragsvereinbarungen und Anordnungen liegen vor
- ☐ Aufmaße, Abrechnungszeichnungen und Stundenlohnzettel liegen vor
- ☐ Übersicht aller Abschlags- und Vorauszahlungen liegt vor

Notizen

## 2 Form und Kennzeichnung der Rechnung

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i. O.                    | klären                   | kürzen                   | n. p.                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Rechnung ist als Schlussrechnung gekennzeichnet und nennt Bauvorhaben und Vertrag</b><br>Woran erkennen: Überschrift, Bezug auf den Vertrag und die Zusammenstellung aller Leistungen. i. O.: eindeutig als Schlussrechnung bezeichnet. klären: nur als Rechnung bezeichnet, obwohl alle Leistungen abgerechnet sind – die Einordnung entscheidet über Fristen und Ausschlusswirkung.                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Eingangsdatum der Rechnung ist festgehalten</b><br>Das Eingangsdatum bestimmt den Beginn der Prüf- und Zahlungsfrist. Halten Sie es auf der Rechnung oder im Posteingang fest, bevor die Prüfung beginnt.                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rechnungsdatum und fortlaufende Rechnungsnummer sind angegeben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Name und Anschrift von Auftragnehmer und Auftraggeber sind vollständig</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ist angegeben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zeitpunkt oder Zeitraum der Leistung ist angegeben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Entgelt ist nach Steuersätzen aufgeschlüsselt, Steuersatz und Steuerbetrag sind ausgewiesen</b><br>Woran erkennen: getrennte Nettosummen je Steuersatz und ein ausgewiesener Steuerbetrag. kürzen: ist die Umsatzsteuer falsch berechnet, wird nicht die Leistung gekürzt, sondern eine berichtigte Rechnung verlangt.                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Bei Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers ist die Rechnung ohne Umsatzsteuer gestellt und enthält den Hinweis darauf</b><br>Bei Bauleistungen an einen Unternehmer, der selbst nachhaltig Bauleistungen erbringt, schuldet der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer nach § 13b Umsatzsteuergesetz. Die Rechnung weist dann keine Umsatzsteuer aus, sondern den Hinweis auf die Steuerschuld des Leistungsempfängers. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Notizen

### 3 Prüffähigkeit der Abrechnung

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | i. O.                    | klären                   | kürzen                   | n. p.                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Reihenfolge der Posten entspricht den Vertragsunterlagen<br>Woran erkennen: Titel und Ordnungszahlen der Rechnung lassen sich Zeile für Zeile dem Leistungsverzeichnis zuordnen. klären: eigene Gliederung des Auftragnehmers, die ein Nachrechnen erschwert – Umstellung verlangen.                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bezeichnungen der Positionen sind die des Vertrags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Mengenberechnungen zum Nachweis von Art und Umfang sind beigelegt<br>Woran erkennen: nachvollziehbare Rechenwege mit Maßen, nicht nur Endmengen. i. O.: jede Menge lässt sich aus der Berechnung herleiten. n. p.: nur Summen ohne Rechenweg – die Rechnung ist insoweit nicht prüffähig.                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Abrechnungszeichnungen sind beigelegt und mit den Berechnungen abgestimmt<br>Abrechnungszeichnungen stellen den Bezug zwischen den abgerechneten Werten und den Plänen her. Grundlage sind in der Regel die Ausführungspläne, ergänzt um die Maße, die dort nicht enthalten sind.                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Belege sind beigelegt, etwa Lieferscheine, Wiegekarten oder Nachunternehmerrechnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Änderungen und Ergänzungen des Vertrags sind in der Rechnung besonders kenntlich gemacht<br>Woran erkennen: Nachträge stehen in eigenen Titeln oder sind deutlich markiert. klären: Nachtragsleistungen sind in den Hauptpositionen versteckt – getrennte Abrechnung verlangen, sonst bleibt unklar, was auf welcher Grundlage bezahlt wird.                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Anlagen sind gekennzeichnet und den Positionen eindeutig zuzuordnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Falls erforderlich: Einwendungen gegen die Prüffähigkeit sind schriftlich und begründet erhoben<br>Nach der VOB/B kann sich der Auftraggeber auf eine fehlende Prüfbarkeit nicht mehr berufen, wenn er die Einwendungen nicht bis zum Ablauf der Prüffrist unter Angabe der Gründe erhebt. Im BGB-Bauvertrag gilt die Schlussrechnung als prüffähig, wenn innerhalb von 30 Tagen nach Zugang keine begründeten Einwendungen erhoben werden. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Notizen

### 4 Mengen und Aufmaß

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | i. O.                    | klären                   | kürzen                   | n. p.                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinsames Aufmaß ist durchgeführt und von beiden Seiten unterschrieben<br>Woran erkennen: Aufmaßblätter mit Datum und zwei Unterschriften. i. O.: gemeinsam festgestellt, möglichst während der Ausführung. klären: einseitiges Aufmaß des Auftragnehmers – nachmessen oder gemeinsam wiederholen. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Leistungen, die später verdeckt waren, wurden rechtzeitig festgestellt<br>Bauteile, die nach dem Schließen nicht mehr zugänglich sind, lassen sich nur während der Ausführung erfassen. Fehlt die Feststellung, ist die Menge später nicht prüfbar und muss aus Plänen und Bautagebuch hergeleitet werden.                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Abgerechnete Mengen stimmen mit Aufmaß und Abrechnungszeichnung überein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Abrechnungsregeln der VOB/C für das jeweilige Gewerk sind angewendet<br>Die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen der VOB/C enthalten je Gewerk eigene Abrechnungsregeln; ergänzend gilt die ATV DIN 18299 für alle Gewerke. Abweichende Abrechnungsregeln gelten nur, wenn sie vereinbart sind.                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Übermessungs- und Abzugsregeln sind richtig angewandt<br>Übermessungsregeln bestimmen, welche Raum-, Flächen- und Längenmaße bei der Mengenermittlung nicht abgezogen werden; sie sollen den Abrechnungsaufwand verringern. kürzen: Abzüge wurden unterlassen, die die Regel des Gewerks ausdrücklich vorsieht.                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Stichprobe: die größten Positionen und zwei zufällig gewählte sind nachgerechnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Mengenabweichung gegenüber dem Leistungsverzeichnis ist je Position geprüft<br>Weicht die ausgeführte Menge einer Position um nicht mehr als 10 v. H. vom Vertrag ab, gilt der vertragliche Einheitspreis. Erst darüber hinaus ist auf Verlangen ein neuer Preis unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu vereinbaren, bei Überschreitung wie bei Unterschreitung des Mengenansatzes. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Mengen aus Abschlagsrechnungen sind nicht zusätzlich abgerechnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Rechenprüfung der Einzel-, Titel- und Endsummen ist erfolgt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Notizen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                          |                          |                          |

## 5 Positionen, Preise und Stundenlohn

|                                                                                                                                                                                                                                                 | i. O.                    | klären                   | kürzen                   | n. p.                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Einheitspreise stimmen mit dem Leistungsverzeichnis überein<br>Woran erkennen: Preisspalte der Rechnung neben das Leistungsverzeichnis legen. kürzen: abweichender Preis ohne Nachtragsvereinbarung – auf den vertraglichen Preis zurückführen. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Keine Position abgerechnet, die nicht beauftragt war                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Eventual- und Bedarfspositionen sind nur abgerechnet, wenn sie abgerufen wurden                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Vereinbarter Nachlass oder Rabatt ist vollständig berücksichtigt

Ein Nachlass braucht einen klaren Bezug: auf Einzelpreise oder auf die Gesamtsumme. kürzen: Nachlass fehlt oder ist nur auf einen Teil der Summe angewendet, obwohl er für den ganzen Auftrag vereinbart war.

|                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

### Preisgleitung

Ohne besondere Vereinbarung sind die Angebotspreise Festpreise; höhere Lohn- oder Materialkosten nach Angebotsabgabe können dann nicht nachgefordert werden. Ist eine Gleitklausel vereinbart, verlangen Sie den Nachweis der Berechnung.

☐ keine vereinbart ☐ Lohngleitklausel ☐ Stoffpreisgleitklausel ☐ unbekannt

### Stundenlohnarbeiten waren vor ihrem Beginn ausdrücklich als solche vereinbart

Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie vor Beginn ausdrücklich vereinbart wurden. kürzen: Stundenlohn ohne Vereinbarung abgerechnet, obwohl die Leistung von einer Position des Leistungsverzeichnisses erfasst ist.

|                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

### Stundenlohnzettel sind unterschrieben und waren fristgerecht eingereicht

Der Auftraggeber hat bescheinigte Stundenlohnzettel unverzüglich, spätestens innerhalb von 6 Werktagen nach Zugang zurückzugeben; nicht fristgemäß zurückgegebene Zettel gelten als anerkannt. Prüfen Sie Stunden, Qualifikation, Tätigkeit und Ort.

|                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

### Stundenlohnarbeiten sind als eigener Titel ausgewiesen

|                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

Notizen

## 6 Nachträge

i. O. klären kürzen n. p.

### Anspruchsgrundlage je Nachtrag

Die Grundlage entscheidet über die Preisbildung und darüber, ob eine Ankündigung nötig war. Ordnen Sie jeden Nachtrag zuerst zu, bevor Sie die Höhe prüfen.

☐ geänderte Leistung ☐ zusätzliche Leistung ☐ Mengenänderung ☐ Stundenlohn  
☐ ohne Auftrag ausgeführt ☐ unklar

### Nachträge sind gesondert ausgewiesen und eindeutig bezeichnet

|                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

### Nachtrag war vor der Ausführung vereinbart

Woran erkennen: unterschriebene Nachtragsvereinbarung mit Datum vor der Ausführung. i. O.: Vereinbarung liegt vor, Verweis darauf genügt in der Rechnung. klären: Nachtrag erscheint erstmals in der Schlussrechnung – Grund, Höhe und Anordnung vollständig belegen lassen.

|                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

### Bei zusätzlicher Leistung war der Vergütungsanspruch vor Beginn angekündigt

|                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

### Leistung war nicht schon im vertraglichen Bausoll enthalten

Woran erkennen: Leistungsbeschreibung, Pläne und Vorbemerkungen durchsuchen. kürzen: die Leistung ist von einer Position oder von den Nebenleistungen des Gewerks erfasst, also kein Nachtrag.

|                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

Preis ist aus den Preisermittlungsgrundlagen des Vertrags entwickelt

Maßgeblich sind die Grundlagen der Preisermittlung für die vertragliche Leistung und die besonderen Kosten der geforderten Leistung. klären: freie Preisbildung ohne Bezug zur Urkalkulation – Kalkulationsnachweis verlangen.

☐
☐
☐
☐

Leistungen ohne Auftrag sind erkannt und gesondert bewertet

Leistungen, die ohne Auftrag oder in eigenmächtiger Abweichung ausgeführt wurden, werden grundsätzlich nicht vergütet. Eine Vergütung kommt in Betracht, wenn der Auftraggeber sie nachträglich anerkennt oder sie für die Erfüllung notwendig waren, dem mutmaßlichen Willen entsprachen und unverzüglich angezeigt wurden.

☐
☐
☐
☐

Mehrkosten aus Bauzeitverlängerung sind gesondert ausgewiesen und dem Grunde nach geprüft

☐
☐
☐
☐

Notizen

## 7 Entfallene und geminderte Leistungen

Nicht erbrachte Positionen sind aus der Rechnung herausgenommen

Woran erkennen: Positionen mit Vordermenge, aber ohne Leistung vor Ort. kürzen: abgerechnete Position, die nachweislich nicht ausgeführt wurde – Bautagebuch, Fotos und Abnahmeprotokoll als Nachweis beilegen.

i. O.

☐

klären

☐

kürzen

☐

n. p.

☐

Minderungen sind geprüft und eine Preisanpassung ist bewertet

☐
☐
☐
☐

Vom Auftraggeber selbst übernommene Leistungen und Lieferungen sind abgesetzt

☐
☐
☐
☐

Beim Pauschalvertrag sind entfallene oder erheblich geänderte Leistungen bewertet

Beim Pauschalvertrag bleibt die Vergütung grundsätzlich unverändert. Weicht die ausgeführte Leistung so erheblich ab, dass ein Festhalten an der Pauschalsumme nicht zumutbar ist, ist auf Verlangen ein Ausgleich zu gewähren; Grundlage sind die Preisermittlungsgrundlagen.

☐
☐
☐
☐

Notizen

## 8 Abzüge und Einbehalte

Alle Abschlags- und Vorauszahlungen sind vollständig und mit richtigem Betrag abgesetzt

Woran erkennen: Zahlungsübersicht mit Datum und Betrag neben die Rechnung legen. kürzen: eine geleistete Zahlung fehlt in der Zusammenstellung – häufigster und teuerster Fehler in Schlussrechnungen.

i. O.

☐

klären

☐

kürzen

☐

n. p.

☐

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Skonto ist nur abgezogen, wenn es vereinbart war und die Frist eingehalten wird<br>Zu einer Skontovereinbarung gehören eine eindeutig berechenbare Frist und die Höhe des Abzugs. Nicht vereinbarte Skontoabzüge sind nach der VOB/B unzulässig.                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Umlagen für Baustrom, Bauwasser, Abfall oder Gerüst sind nur nach Vereinbarung abgezogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vertragsstrafe: Vereinbarung, Verzug und die vertragliche Obergrenze sind geprüft<br>Eine Vertragsstrafe setzt eine wirksame Vereinbarung, die Verknüpfung mit einer Frist und Verzug des Auftragnehmers voraus. Höhe und Obergrenze sind in vorformulierten Verträgen rechtlich begrenzt; lassen Sie die Klausel vor dem Abzug anwaltlich prüfen und beachten Sie einen erforderlichen Vorbehalt bei der Abnahme.                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Einbehalt wegen gerügter Mängel ist gesondert ausgewiesen und der Höhe nach begründet<br>Kann der Auftraggeber die Beseitigung eines Mangels verlangen, darf er nach der Abnahme einen angemessenen Teil der Vergütung zurückbehalten; angemessen ist in der Regel das Doppelte der für die Beseitigung erforderlichen Kosten. Die Darlegungs- und Beweislast für die Höhe trägt der Auftragnehmer; der Auftraggeber muss zunächst nur grob schätzen und den Einbehalt schriftlich begründen. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gegenforderungen aus Ersatzvornahme oder Schadensersatz sind getrennt aufgeführt<br>Gegenforderungen können einbehalten werden; andere Einbehalte sind nur in den im Vertrag und in den gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Fällen zulässig. Trennen Sie Kürzungen der Leistung von Gegenforderungen, sonst wird die Zahlungsabrechnung unklar.                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Steuerabzug bei Bauleistungen ist einbehalten oder eine gültige Freistellungsbescheinigung liegt vor<br>Empfängt ein Unternehmer oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts eine Bauleistung, sind 15 Prozent der Gegenleistung einzubehalten und an das Finanzamt abzuführen. Der Abzug entfällt, wenn im Zeitpunkt der Zahlung eine gültige Freistellungsbescheinigung vorliegt oder eine Bagatellgrenze nicht überschritten wird.                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Umsatzsteuer auf die Schlussrechnungssumme ist richtig berechnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Verzugszinsen des Auftragnehmers sind gesondert ausgewiesen und der Höhe nach nachvollziehbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Notizen

## 9 Sicherheiten und Rückgabe

|                                                                      | i. O.                    | klären                   | kürzen                   | n. p.                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Vereinbarte Sicherheitssumme stimmt mit der Abrechnungssumme überein | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Vertragserfüllungssicherheit ist nach Abnahme und Schlusszahlung zurückzugeben

Die Sicherheit dient der vertragsgemäßen Ausführung und den Mängelansprüchen. Prüfen Sie, welcher Teil mit der Abnahme frei wird und welcher Teil für die Mängelansprüche stehen bleibt.

☐
☐
☐
☐

Bareinbehalt ist auf ein Sperrkonto eingezahlt, über das beide nur gemeinsam verfügen

Soll die Sicherheit in Teilbeträgen von den Zahlungen einbehalten werden, darf die Zahlung um höchstens 10 v. H. gekürzt werden; der einbehaltene Betrag ist mitzuteilen und binnen 18 Werktagen auf ein Sperrkonto einzuzahlen. Bleibt die Einzahlung aus, kann der Anspruch auf die Sicherheit entfallen.

☐
☐
☐
☐

Wahl- und Austauschrecht des Auftragnehmers ist beachtet

Der Auftragnehmer hat grundsätzlich die Wahl unter den Arten der Sicherheit und kann eine Sicherheit durch eine andere ersetzen. Etwas anderes gilt, wenn der Vertrag einen Einbehalt vorsieht, der nur gegen eine Bürgschaft für Mängelansprüche abgelöst werden darf.

☐
☐
☐
☐

Bürgschaftsurkunde ist geprüft – unbefristet, mit Verzicht auf die Einrede der Vorklage, nicht auf erstes Anfordern

Die Bürgschaftserklärung ist schriftlich unter Verzicht auf die Einrede der Vorklage abzugeben, darf nicht auf bestimmte Zeit begrenzt sein und muss nach Vorschrift des Auftraggebers ausgestellt sein. Eine Bürgschaft auf erstes Anfordern kann der Auftraggeber nicht fordern.

☐
☐
☐
☐

Notizen

## 10 Fristen, Prüfvermerk und Freigabe

☐ Prüffrist ist aus dem Eingangsdatum berechnet und notiert

☐ Verlängerte Zahlungsfrist ist nur angesetzt, wenn sie ausdrücklich vereinbart und sachlich gerechtfertigt ist

☐ Einwendungen gegen die Prüffähigkeit sind innerhalb der Frist erhoben

☐ Unbestrittenes Guthaben ist als Abschlagszahlung ausgezahlt, wenn sich die Prüfung verzögert

☐ Jede Kürzung ist je Position schriftlich begründet

☐ Mitteilung über die Schlusszahlung ist erteilt, bei VOB/B-Verträgen mit Hinweis auf die Ausschlusswirkung

☐ Vorbehalt des Auftragnehmers ist erfasst und die weitere Rechnung ist abgewartet

☐ Prüfvermerk mit Ergebnis, Kürzungssumme und Zahlungsempfehlung ist erstellt

☐ Prüfliste, Aufmaße und Begründungen sind zur Rechnung abgelegt

Notizen

### So werten Sie Ihre Befunde aus

- Fehlen Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen oder Belege, ist die Rechnung insoweit nicht prüffähig: Einwendungen schriftlich, begründet und innerhalb der Prüffrist erheben.
- Mehr als ein Punkt mit „n. p.“ in den Abschnitten 4 oder 6: Prüfung nicht abschließen, sondern die fehlenden Nachweise schriftlich nachfordern und die Frist im Blick behalten.
- Jede Kürzung braucht eine Begründung aus Vertrag, Aufmaß oder Nachweis. Eine Kürzung ohne Begründung führt zum Streit darüber, ob und in welcher Höhe die Vergütung fällig ist.
- Einbehalte wegen Mängeln getrennt von Kürzungen der Mengen ausweisen, damit erkennbar bleibt, welcher Betrag endgültig entfällt und welcher nur zurückgehalten wird.
- Streit über Mengen, Aufmaß, Nachträge oder die Höhe von Mangelbeseitigungskosten: die technische Prüfung einem Bauingenieur oder Sachverständigen übertragen, die rechtliche Bewertung einem Rechtsanwalt.
- Vor der Schlusszahlung prüfen, welche Sicherheiten zurückzugeben sind und welcher Teil für die Mängelansprüche stehen bleibt.

### Hinweise

- Platzhalter in eckigen Klammern durch eigene Angaben ersetzen.
- Die genannten Fristen und Abrechnungsregeln gelten für Verträge, in die die VOB/B einbezogen ist. Im Bauvertrag nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch gelten eigene Regeln; prüfen Sie zuerst Abschnitt 1 dieser Liste.
- Ein Verlangen nach Richtigstellung wegen Aufmaß-, Rechen- und Übertragungsfehlern bleibt auch dann möglich, wenn Ausschlussfristen abgelaufen sind.
- Diese Prüfliste ist eine fachliche Arbeitshilfe und keine Rechtsberatung. Ob und in welcher Höhe Ansprüche bestehen, beurteilt ein Rechtsanwalt.

Grundlagen: VOB/B in der Fassung der VOB-Gesamtausgabe 2019: § 2, § 14, § 15, § 16 und § 17 · VOB/C, Abrechnungsregeln der Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen, ergänzend ATV DIN 18299 · § 650g Abs. 4 BGB (prüffähige Schlussrechnung), § 641 Abs. 3 BGB (Zurückbehaltung bei Mängeln) · Umsatzsteuergesetz (Pflichtangaben in Rechnungen), § 13b UStG (Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers) · § 48 und § 48b EStG (Steuerabzug bei Bauleistungen, Freistellungsbescheinigung) · Saalbach/Viering/Zanner: Vergütung, Nachträge und Abrechnung nach Ansprüchen, 2023, S. 137 und S. 139 · Würfele/Bielefeld/Gralla: Bauobjektüberwachung, 3. Aufl. 2017, S. 141 und S. 149

Diese Vorlage stellt Bassam Ingenieurbüro für Bauwesen GmbH kostenlos bereit (ing-bassam.de). Sie ersetzt keine Begutachtung des Einzelfalls und keine Rechtsberatung. Weitergabe unverändert und mit diesem Hinweis erlaubt.